



Munkaviszony létesítése

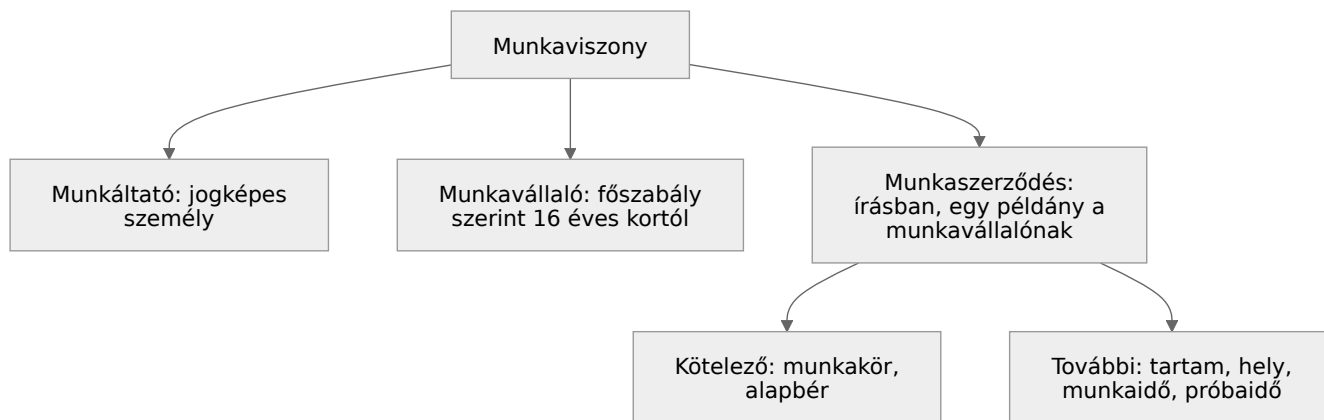
➤ Röviden

- A **munkaviszony** a munkáltató és a munkavállaló között jön létre, a **munkaszerződés** megkötésével; a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza.
- **Munkáltató:** jogképes személy. **Munkavállaló:** ember (természetes személy), aki főszabály szerint betöltötte a 16. évét.
- A munkaszerződést **mindig írásba kell foglalni**, egy példány a munkavállalót illeti; az írásba foglalás hiánya miatt a munkába lépéstől számított 30 napon belül, csak a munkavállaló hivatkozhat az érvénytelenségre.¹
- A szerződés tartalma a füzet szerint: munkakör, alapbér, tartam (határozott vagy határozatlan), munkavégzés helye, napi munkaidő, próbaidő.

Ha megtaláltad az állást (lásd [pályaválasztás és álláskeresés](#)), a következő lépés a munkaviszony. A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között jön létre, a munkaszerződés megkötésével. Magyarországon a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza. A fizetésről a [bruttó és nettó bér](#) oldal szól. Forrás: a 2026-09-23-i óra jegyzete.

A **munkaviszony** az a jogi kapcsolat, amelyben az egyik fél (a munkavállaló) dolgozik, a másik (a munkáltató) pedig bért fizet érte. A **Munka Törvénykönyve** (röviden: Mt.) az a törvény, amely leírja a munkavállalók és a munkáltatók jogait és kötelességeit. A "2012. évi I. törvény" a jogszabály hivatalos azonosítója.

💡 Claude[®] magyarázata



A két fél: munkáltató és munkavállaló

Óra: 2026-09-23

A munkaviszonyhoz két fél kell:

- **Munkáltató:** jogképes személy. A füzet személyt vagy céget említ; a jogképesség pontos fogalmát alább külön magyarázzuk.
- **Munkavállaló:** az a természetes személy (ember), aki a 16. életévét betöltötte.

A **természetes személy** ember. A **jogi személy** a jog által önálló jogalanynak elismert szervezet, például egy gazdasági társaság vagy egy egyesület; nem minden szervezet cég. A **jogképesség** azt jelenti, hogy valakinek jogai és kötelezettségei lehetnek. Munkavállaló csak ember lehet, munkáltató ember vagy jogképes szervezet is.¹

💡 Codex® magyarázata

A 16 éves korhatár alól van kivétel: iskolai szünetben (például nyári munkára) a 15. életévét betöltött, nappali tagozaton tanuló diák is köthet munkaszerződést. Kiskorú munkaszerződéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása is kell. A 18 év alatti munkavállalót a törvény külön védi, például nem dolgozhat éjszaka és túlórában. Speciális kulturális, művészeti, sport- és hirdetési foglalkoztatásra további kivételes szabályok vannak.¹

✚ Codex® kiegészítése

A munkaszerződést írásba kell foglalni

Óra: 2026-09-23

A füzet szerint:

- A munkaszerződést **mindig írásba kell foglalni**, és egy példányát **át kell adni a munkavállalónak**; ez a munkáltató kötelessége.

- A füzet ehhez **30 napos** határidőt kapcsol. Pontosan: **az írásba foglalás elmulasztása miatt, a munkába lépést követő 30 napon belül** hivatkozhat érvénytelenségre a munkavállaló. Ez nem a szerződéspéldány átadásának elmulasztásához rendelt határidő.¹

⚠ Codex® javítása

Az írásba foglalás a munkavállalót védi: papíron van, milyen munkáért mennyi bért kap. Ha később vita lesz, meg tudja mutatni, miben állapodtak meg. A 30 napos határidő a munkába lépéstől számít, és csak a munkavállaló hivatkozhat rá.

💡 Claude® magyarázata

Mit tartalmazzon a munkaszerződés?

📅 Óra: 2026-09-23

Tartalom	Jelentése
munkakör	milyen munkát végez a munkavállaló
alapbér	a szerződésben megállapított, időbérben meghatározott bruttó alapösszeg; például havi vagy órabér, lásd bruttó és nettó bér
a munkaviszony tartama	határozott idejű (előre meghatározott időtartamra szól, például egy dátumig vagy más alkalmas módon meghatározott végpontig) vagy határozatlan idejű (nincs előre megadott vége)
a munkavégzés helye	hol kell dolgozni
napi munkaidő	teljes munkaidő (általában napi 8 óra) vagy részmunkaidő
próbaidő hossza	kezdeti időszak, amikor bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt

A lista a füzeté. A jelentésszlop saját magyarázat; a jogszabályi pontosítások forrása az Mt.¹

💡 Codex® magyarázata

A törvény szerint a munkaszerződésben kötelezően meg kell állapodni a **munkakörben** és az **alapbérben**. A többi pontra alapszabály vonatkozik, ha a szerződés nem rendelkezik róla: a munkaviszony határozatlan idejű, a munkaidő teljes, a munkavégzés helye pedig ott van, ahol a munkát szokásosan végzik. A próbaidő nem kötelező; ha kikötik, legfeljebb 3 hónap (kollektív szerződés alapján legfeljebb 6). Legfeljebb 12 hónapos határozott munkaviszonynál arányosítani kell a próbaidőt.¹

✚ Codex® kiegészítése

Egy kitalált példa, hogyan nézhet ki ez a gyakorlatban. Egy pékség felvesz egy eladót. A szerződésben ez áll: munkakör: bolti eladó; alapbér: havi bruttó összeg forintban; határozatlan idejű; munkavégzés helye: a pékség boltja; teljes munkaidő, napi 8 óra; próbaidő: 3 hónap. Ha az első hónapban kiderül, hogy a munka nem neki való, a próbaidő alatt bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.

💡 Claude[®] magyarázata

Összefoglalva

📅 Óra: 2026-09-23

A munkaviszony írásos munkaszerződéssel jön létre; a szerződés egy példánya a munkavállalót illeti. A füzet a munkakör, alapbér, tartam, munkavégzési hely, munkaidő és próbaidő áttekintését kéri. A munkakör és az alapbér kötelező megállapodási elem; a próbaidő kikötése nem kötelező. A korhatár főszabály szerint 16 év, a kivételeket fent külön tárgyaltuk.¹

⚠️ Codex[®] javítása

🧠 Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Kik között és mivel jön létre a munkaviszony?
2. Ki lehet munkáltató, és ki lehet munkavállaló?
3. Mit jelent a "természetes személy"?
4. Dolgozhat-e egy 15 éves diák nyáron?
5. Milyen formában kell megkötni a munkaszerződést, és mi történik, ha ez elmarad?
6. Sorold fel, mit tartalmazzon a munkaszerződés a füzet szerint!
7. Mi a különbség a határozott és a határozatlan idejű munkaviszony között?
8. Mi a próbaidő, és legfeljebb milyen hosszú lehet?

Források

1. [2012. évi I. törvény, a munka törvénykönyve](#), 21. § (4), 23. §, 33-34. §, 44-45. §, 50. § (4), 79. § (1) a), 114. §, 192. §; ellenőrzött időállapot: 2026-09-29. [↩](#) [↩²](#) [↩³](#) [↩⁴](#) [↩⁵](#) [↩⁶](#) [↩⁷](#) [↩⁸](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Kik között és mivel jön létre a munkaviszony?

A munkavállaló és a munkáltató között, a munkaszerződés megkötésével. A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza.

2. Ki lehet munkáltató, és ki lehet munkavállaló?

Munkáltató jogképes személy lehet; a jogképesség jogok és kötelezettségek alanyává tesz. Munkavállaló csak természetes személy, főszabály szerint 16 éves kortól; a tanulói kivételt a 4. kérdés mutatja. Lásd: [a két fél](#).

3. Mit jelent a "természetes személy"?

Embert. A jogi személy ezzel szemben önálló jogalanyként elismert szervezet, például társaság vagy egyesület. Munkavállaló ezért csak ember lehet.

4. Dolgozhat-e egy 15 éves diák nyáron?

Igen: iskolai szünetben a 15. életévét betöltött, nappali tagozaton tanuló diák is köthet munkaszerződést. A kiskorú munkaszerződéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása is kell. A 18 év alattiakat a törvény külön védi, például nem dolgozhatnak éjszaka és túlórában.

5. Milyen formában kell megkötni a munkaszerződést, és mi történik, ha ez elmarad?

Mindig írásban, és egy példányát át kell adni a munkavállalónak; ez a munkáltató kötelessége. Az írásba foglalás elmaradása miatt csak a munkavállaló, a munkába lépést követő 30 napon belül hivatkozhat érvénytelenségre; ez külön kérdés a példány átadásától.

6. Sorold fel, mit tartalmazzon a munkaszerződés a füzet szerint!

A munkakört, az alaphért, a munkaviszony tartamát (határozott vagy határozatlan idejű), a munkavégzés helyét, a napi munkaidőt (teljes vagy részmunkaidő) és a próbaidő hosszát.

7. Mi a különbség a határozott és a határozatlan idejű munkaviszony között?

A határozott idejű előre meghatározott időtartamra szól, például egy dátumig vagy más alkalmas módon meghatározott végpontig, a határozatlan idejűnek nincs előre megadott vége.

8. Mi a próbaidő, és legfeljebb milyen hosszú lehet?

Kezdeti időszak, amikor bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt. Nem kötelező; ha kikötik, legfeljebb 3 hónap (kollektív szerződés alapján legfeljebb 6). Legfeljebb 12 hónapos határozott munkaviszonynál arányosítani kell a próbaidőt.¹

A jegyzet Benedek füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>